

1500552-88.2021.8.26.0539

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADA QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA EM GOZO DE FÉRIAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500552-88.2021.8.26.0539 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500552-88.2021.8.26.0539

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3042577/2021 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 18082908 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 18082909 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 483/2021/313 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 479/2021/313 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou KEVIN GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, RG nº 56383442, com 21 anos na data dos fatos, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na conduta descrita no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 ("Lei de Drogas").

Nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9099/95, dispensado o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Por proêmio, destaco inexistir violação ao princípio da identidade física do juiz em razão da prolação da sentença por este Juízo Titular, embora a instrução tenha sido presidida e encerrada pelo Juízo Substituto.

Não se destoa da previsão contida no art. 399, § 2º, do CPP, que dispõe ser do juiz

que presidiu a instrução a obrigação de sentenciar o feito. A norma apontada, contudo, não é de caráter absoluto.

O Código de Processo Civil revogado pelo atual Códex em vigor, trazia no artigo 132, uma exceção à regra acima analisada, que era aplicável subsidiariamente no processo penal. O dispositivo revogado possibilitava que o juiz titular ou substituto que concluir a audiência julgará a lide, salvo nas exceções nele previstas, isto é convocação, licença, promoção, aposentadoria ou "afastamento por qualquer motivo".

Assim, não se mostra razoável impor ao magistrado substituto, que não mais está vinculado a esta unidade jurisdicional, já que cessada sua designação, o julgamento do feito, notadamente porque cessada sua atuação.

Como visto, o dispositivo em comento foi revogado, contudo o entendimento vigente ainda caminha neste sentido. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA EM GOZO DE FÉRIAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O princípio da identidade física do juiz pode ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o (a) Magistrado (a) que presidiu a instrução sentenciar o feito. Precedentes. 2. No caso, a Magistrado que presidiu a audiência estava em gozo de férias regulamentares. Assim, a sentença condenatória proferida por outro Membro do Poder Judiciário é válida. 3. O modus operandi do delito autoriza a negativa do direito de recorrer em liberdade como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, assentou-se que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes (quatro indivíduos) e com "significativo prejuízo patrimonial". 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC nº 111.670/SP, Sexta Turma, Min. Laurita Vaz, DJe 13/06/2019).

Verifico, ainda, que o réu foi devidamente representado por defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando irregularidade procedimental ou demonstração concreta de prejuízo.

Dessa maneira, o feito se encontra em termos para o enfrentamento do mérito.

Cuida-se de ação penal promovida pela Justiça Pública contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de ter em depósito entorpecente para consumo pessoal, praticado nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial.

Da documentação juntada aos autos, reputo relevante o termo circunstanciado (fls. 1/2), o boletim de ocorrência (fls. 3/4), o auto de exibição e apreensão (fls. 5/6), auto de depósito (fls. 7), o laudo de constatação provisória (fls. 13/15) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 16/19).

A testemunha FLAVIO EDUARDO MONTANHOLI MIOTO, policial militar, em Juízo, disse que estava em patrulhamento e avistaram o réu em sua motocicleta, já conhecido por diversas denúncias. Ao fazer a abordagem e a revista pessoal, encontraram duas porções de maconha em sua cintura, alegando ser para o seu consumo. Ao pesquisarem sobre a motocicleta, observaram que o chassi e o motor estavam suprimidos, não sendo possível confrontar com o emplacamento.

A testemunha CARLOS LEONARDO DA SILVA, policial militar, em Juízo, informou que

estava em patrulhamento e avistou o acusado, já conhecido no meios policiais. Solicitou que o réu parasse sua moto, porém este acelerou, sendo abordado posteriormente. Ao ser abordado, foram encontradas duas porções de maconha em sua cintura e R\$50,00. Indagado, disse que a droga era para seu consumo. Ao pesquisar no sistema sobre a motocicleta, viram que havia sido furtada no estado do Paraná. O chassi e a numeração do motor estavam suprimidos. O réu disse que já havia comprado a moto assim, não informando de quem.

Na fase policial (fls. 22), o réu KEVIN GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO relatou que conduzia a motocicleta Honda de cor vermelha, placa CTN 1441/Campinas SP, pela Rua José Teodoro Nogueira, na Vila Picin, próximo de sua residência, nesta cidade, quando foi abordado por policiais militares. Não é habilitado e também não possui qualquer documento dessa motocicleta, que alega ter comprado por R\$ 1.700,00 no final do ano de 2020 de uma pessoa na cidade de Ourinhos, não sabendo informar o nome e nem como encontrá-la. Durante a abordagem, os policiais também encontraram duas pequenas porções de maconha que o réu tinha na cintura, entre seu corpo e o elástico da bermuda, e disse ser para seu uso próprio. Em Juízo, foi declarada a revelia do acusado.

As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto à materialidade do crime e sua autoria, sendo certo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Verifico que, na data dos fatos, o réu tinha em depósito, 2 (duas) porções de Cannabis sativa L., substância entorpecente conhecida como maconha, com peso líquido de aproximadamente 1,78g, para uso pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para verificar se a droga é destinada ao consumo pessoal, o juiz deve se atentar a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da apreensão da droga e as circunstâncias sociais e pessoais do agente. Em recente julgado, compreendeu o C. STJ que “não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 24/11/2020).

No caso em tela, o laudo pericial de fls. 16/19 apresentou resultado positivo para substância Tetrahydrocannabinol, que é a molécula psicoativa da maconha, o que confirma o porte da substância ilícita. A quantidade apreendida é pequena, presumindo-se que se destina ao consumo pessoal.

Ademais, não houve prévia denúncia anônima, tampouco foram realizadas campanhas no sentido de demonstrar a traficância por parte dele. O réu conduzia a motocicleta Honda CG 125, ano/modelo 1985/1986, cor vermelha, placa CTN- 1441/Campinas-SP, e trazia consigo, sob suas vestes, presas entre o corpo e o elástico da bermuda, as porções da droga declinadas acima. No local dos fatos, foi abordado por policiais militares que realizavam operação de rotina. Em revista pessoal, eles encontram a droga com o réu.

O réu confessou a autoria, bem como a destinação da droga, circunstâncias que estão no mesmo norte dos demais elementos de prova produzidos.

Oportuno ressaltar que a ínfima quantidade de droga ou sua qualidade e homogeneidade não têm o condão de descaracterizar o delito de posse para consumo, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, sendo intrínseco do tipo penal que seja encontrada pequena quantidade sob a posse do agente. Ao contrário, quantidade mais significativa poderia ensejar, em tese, o enquadramento da figura típica prevista no artigo 33 da Lei de Drogas. No mesmo sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (STJ, RHC 34466/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 27/05/2013).

Também não há que se falar em inconstitucionalidade da conduta típica em comento,

uma vez que “por mais que o agente traga a droga consigo para consumo pessoal, não se pode perder de vista que sua conduta coloca em risco a saúde pública, porquanto representa um risco potencial à difusão do consumo de drogas” (Renato Brasileiro de Lima. Legislação Criminal Especial comentada: volume único, 7ª ed., Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1152).

Diante o exposto verifica-se que o réu, efetivamente, tinha em depósito, para uso próprio, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente sendo de rigor sua condenação, devendo ser responsabilizado pelo artigo 28 da Lei 11.343/06.

Atento às circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal, entendo como justa e adequada sanção penal de advertência, tal como prevista no inciso I do aludido artigo 28 da Lei 11.343/06.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu KEVIN GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de ADVERTÊNCIA no que diz respeito aos malefícios do consumo de drogas.

Arbitro no máximo da tabela os honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

P.I

Santa Cruz do Rio Pardo, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA